

建设法规

第一章 建设法规概论

1. 建设法规：

是指国家立法机关或其授权的行政机关制订的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

（了解）

2. 建设法规体系：由五个层次组成。

- ①建设法律，全国人大及其常委会颁布，例：xx 法；
- ②建设行政法规，国务院颁布，例：xx 条例；
- ③建设部门规章，国务院行政主管部门颁布，例：xx 规定/办法；
- ④地方性建设法规，地方人大及其常委会颁布，例：xx（地方）条例；
- ⑤地方性建设规章，地方政府颁布，例：xx（地方）规定/办法。

第二章 工程建设程序法规

1. 工程建设程序阶段的划分：

①工程建设前期阶段(决策分析):投资意向→市场研究与投资机会分析→项目建议书→可行性研究（包括初步可行性研究）→项目立项；

②工程建设前期准备阶段：→规划→环境影响评价审批→取得土地使用权→房屋征地与搬迁→报建→工程发包与承包；

③工程建设实施阶段：→勘察设计→设计文件审批→施工准备→工程施工→生产准备；

④工程验收与保修阶段：→竣工验收→工程保修；终结阶段：→生产运营→投资后评价。

2. 项目建议书：

不是项目的最终决策。

3. 可行性研究：

是指项目建议书批准后，对拟建项目在技术上是否可行、经济上是否合理等内容所进行的分析论证。广义的可行性研究还包括投资机会分析。

4. 审批立项：

国务院颁发的规定，对非政府投资项目实行核准或备案制，政府只对重大项目和限制类项目从维护社会公共利益的角度进行核准，其他项目无论规模大小，均改为备案制。

5. 两证一书：

“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“选址意见书”。

6. 工程建设用地都必须通过国家对土地使用权的出让或划拨而取得。

通过国家出让而取得土地使用权的，应向国家支付出让金；由国家划拨取得土地使用权的，在城市要承担拆迁费用，在农村和郊区要承担土地补偿费和安置补助费。

7. 不需要办理施工许可证的项目：

①国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程：限额 ≤ 30 万元 or 300 平米；

②按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程；

③抢险救灾工程、临时性建筑、农民自建两层以下；

④军用房屋建筑。

8. 已取得施工许可证的，应自批准之日起三个月内组织开工，因故不能按期开工的，可向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不得超过三个月。既不按期开工又不申请延期或超过延期时限的，已批准的施工许可证自行作废。

第三章 工程建设职业资格法规

1. 工程建设执业资格制度是指事先依法取得相应资质和资格的单位和个人。

2. 建筑业企业资质分为：

施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三类。

3. 建筑从业单位的资质等级：（了解）

①房地产开发企业，分为一、二、三、四共 4 级；

②工程咨询单位，分为甲、乙、丙共 3 级；

③工程勘察企业，分为综合类、专业类、劳务类；

④工程设计企业，分为综合类资质行业类资质及专项资质；

⑤工程施工总承包企业，分为特、一、二、三共 4 级。

4. 施工总承包企业：（了解）

特级企业：可承担各类房屋建筑工程的施工。

一级企业：可承担单项合同额 3000 万元以上的下列建筑工程的施工：

（1）高度 200 米以下的工业、民用建筑工程；

（2）高度 240 米及以下的构筑物工程。

二级企业：可承担下列建筑工程的施工：

（1）高度 100 米以下的工业、民用建筑工程；

- (2) 高度 120 米以下的构筑物；
- (3) 建筑面积 4 万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；
- (4) 单跨跨度 39 米以下的构筑物工程。

三级企业：可承担下列建筑工程的施工：

- (1) 高度 50 米以下的工业、民用建筑工程；
- (2) 高度 70 米以下的构筑物；
- (3) 建筑面积 1.2 万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；
- (4) 单跨跨度 27 米以下的构筑物工程。

第五章 建设工程发包与承包法规

1. 建设工程发包与承包两种方式：招标投标和直接发包。

2. 承发包一般规定：

①建设工程承发包合同必须采用书面形式；

②提倡总承包、禁止肢解分包

3. 建设工程招标的原则：公开、公平、公正和诚实信用。

4. 必须实行招标的范围：

①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

②全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

5. 强制招标项目的规模标准：

①施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；

②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；

③勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；

④单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的。

6. 可以不进行招标的范围：（了解）

①涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；

②利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；

③勘察设计要采用特定的专利或专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求的

④施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

⑤停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；

⑥施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求；

⑦在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；

⑧法律、法规、规章规定的其他情形。

7. 建设单位自行招标所具备的条件：

①具有项目法人资格或法人资格；

②有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；

③有从事同类工程建设项目招标的经验；

④设有专门的招标机构或拥有 3 名以上专职招标业务人员；

⑤熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。

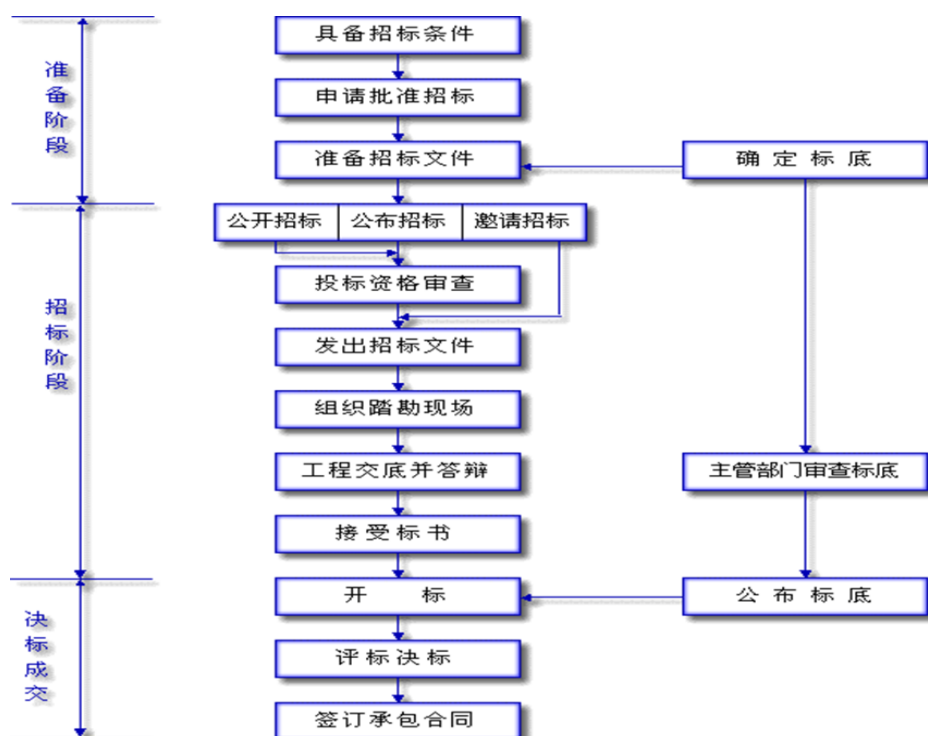
8. 招标项目应具备的条件：

- ①招标人已经依法成立；
- ②初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；
- ③招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的已经批准；
- ④有相应资金或资金来源已经落实；
- ⑤有招标所需的设计图纸及技术资料。

9. 公开招标和邀请招标的主要区别：

- ①发布信息的方式不同：公开招标发布招标公告，邀请招标发布投标邀请书；
- ②对投标人的资格审查时间不同：公开招标资格预审、邀请招标资格后审；
- ③公开的程度不同；
- ④时间和费用不同。

10. 招标程序：



11. 合理时间时间要求：（了解）

- ①招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，最迟必须在投标

截止时间 15 日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人；

②招标人规定的投标截止日期距招标文件开始发出之日，不得少于 20 日；

③自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 个工作日。

12. 联合体投标：（了解）

①2 个以上法人或组织组成 1 个联合体，以 1 个投标人身份共同投标（各方自愿行为）；

②不是法人资格，属临时性组织；

③中标后，招标人与联合体各方共同签订合同，各方向招标人承担连带责任；

④各方不得在同一招标项目中以自己名义单独投标或参加其他联合体投标；

⑤由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级最低单位确定资质等级。

13. 拒收（不予受理）的三种情况：

①逾期送达；

②未通过资格审查；

③不按招标文件要求密封。

14. 否决投标：

①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

②联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

④同一投标人递交两个以上不同的投标文件或报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

⑤投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价；

⑥投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

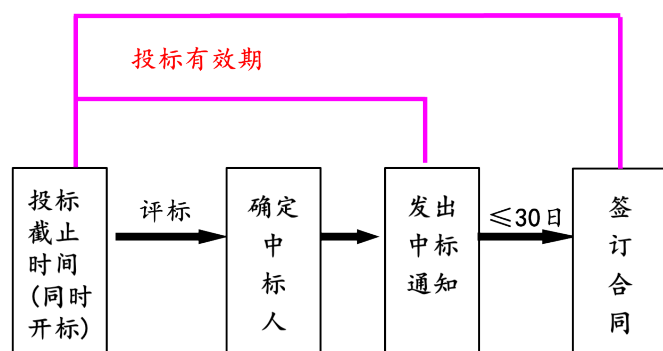
⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

15. 投标人数量：投标人少于 3 个，招标人应当重新招标。

16. 提交投标保证金：

①投标有效期自提交投标文件截止时间起计算，投标保证金有效期应当超出投标有效期 30 天；

②其金额一般不得超过投标总价的 2%；且不得超过 80 万元人民币。



17. 开标时间与地点：

①开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；

②开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

18. 开标的有关规定：

①开标由招标人主持，邀请所有投标人参加；

②开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标人委托的公证机构检查并公证。

19. 评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成，人数应为 5 人以上单数，其中技术、经济、法律方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

①至少 5 人；②单数；③不得与投标人有利害关系，也不得是监管部门人员；④专家不少于 2/3；⑤专家随机抽取；⑥定标前名单应保密。

20. 签订承包合同：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件订立书面合同。

第六章 建设工程勘察设计法规

1. 建设工程勘察设计的原则：先勘察、后设计、再施工。

2. 施工图审查的主要内容：

①是否符合工程建设强制性标准；

②地基基础和主体结构的安全性；

③是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；

④勘察设计和注册执业人员以及相关工程技术人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

⑤其他法律法规规章规定必须审查的内容。

第七章 工程建设监理法规

1. 强制监理的范围：

①国家重点建设工程；

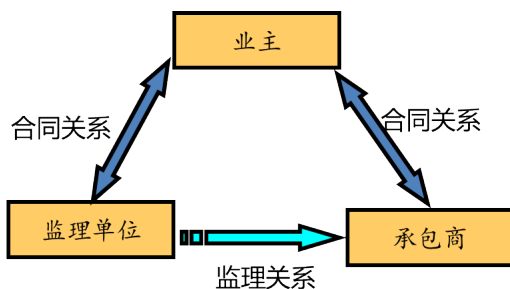
②大、中型公用事业工程；

③成片开发建设的住宅小区工程；

④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；

⑤国家规定必须实行监理的其他工程。

2. 工程建设监理各方的关系：



第八章 工程建设安全生产管理法规

1. 工程建设安全生产管理的基本方针：安全第一、预防为主、综合治理

2. 工程建设安全生产的劳动保护制度

(1) 从业人员的权力：

①签订合法劳动合同权；②知情权；③建议、批评、检举、控告权；

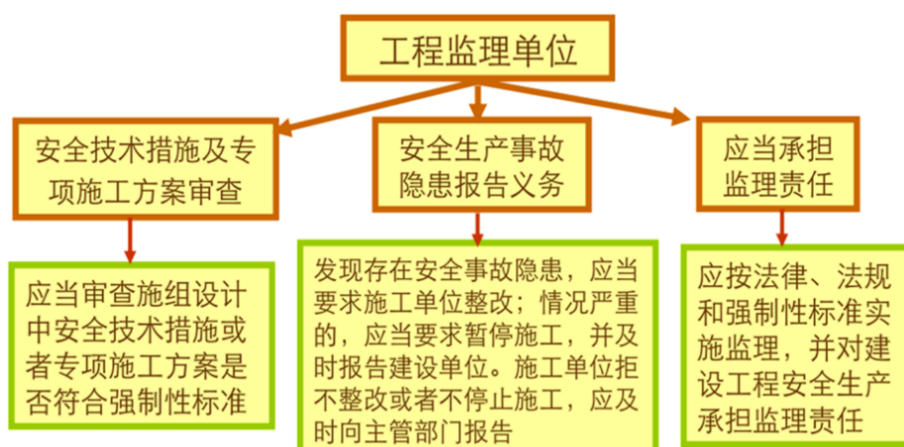
(2) 生产经营单位在劳动保护方面的职责：

①提供劳动保护用品；②参加工伤社会保险；

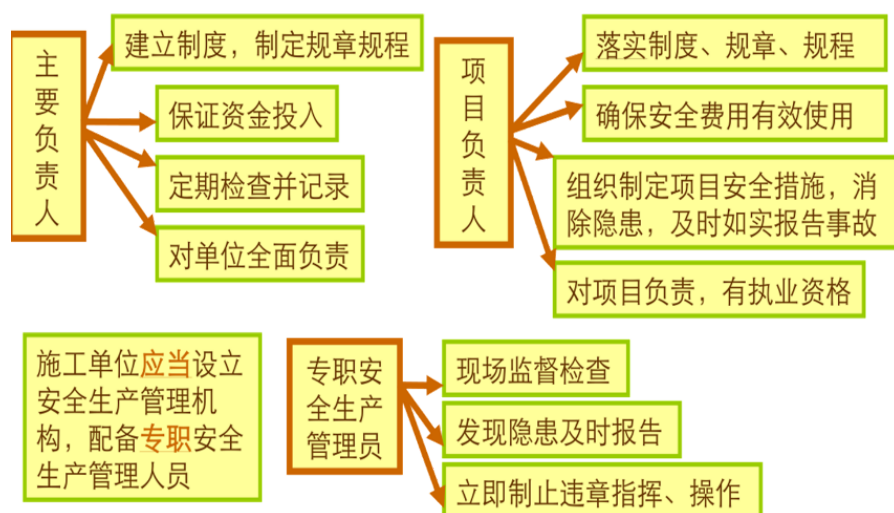
③日常生产经营活动中的劳动保护；④加强对女职工和未成年工的特殊保护。

3. 工程建设各方主体的安全责任：（了解）

①工程监理单位安全责任：



②施工单位安全责任：



4. 施工单位的具体安全保障措施：在施工组织设计中应当编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案。

①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；

④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；

对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

5. 安全事故的等级：

①特别重大事故：30 人以上死亡或者 100 人以上重伤；或者 1 亿元以上直接经济损失；

②重大事故：10 人以上 30 人以下死亡或者 50 人以上 100 人以下重伤；或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失；

③较大事故：3 人以上 10 人以下死亡或者 10 人以上 50 人以下重伤；或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失；

④一般事故：3 人以下死亡或者 10 人以下重伤；或者 1000 万元以下直接经济损失。

6. 工程安全保障制度：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

7. 安全事故的处理：

①生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应立即报告本单位负责人，

②单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报；

③不得破坏事故现场、毁灭有关证据。

第九章 建设工程质量管理法规

1. 质量监督工作程序：

①开工前一个月：建设单位到监督站办理手续，监督站 2 周内确定监督员，提出监督计划；

②工程开工前：监督员对受监工程的勘察设计、设计和施工单位资质等级及营业范围进行核查，不符合要求不得开工；

③工程施工中：监督员按监督计划对工程质量进行抽查。

2. 建设工程质量国家检测中心是国家级的建设工程质量检测机构。其主要任务有：

①承担重大建设工程质量的检测和试验任务；

②负责建设工程所用的构件、制品及有关材料、设备的质量认证和仲裁检测工作；

③负责对结构安全、建筑功能的鉴定，参加重大工程质量事故的处理和仲裁检测工作等。

3. 保修期从自竣工验收交付之日起算起，具体保修期限由发包方与承包方约定，但其最低保修期限不得低于国务院规定的下述标准：（了解）

①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

③供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

4. 返修的经济责任：（了解）

①因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工面造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任；

②因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任，由施工单位负责维修，其费用按有关规定通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责；

③因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任，属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任；

④因使用单位使用不当造成的质量问题，由使用单位自行负责；

⑤因地震、洪水、台风等不可抗力造成的质量问题，施工单位、设计单位不承担经济责任。

第十章 建设工程合同管理法规

1. 合同索赔的原因：①合同风险分担不均；②施工条件变化；③工程变更；④工期拖延；⑤业主违约；⑥合同缺陷；⑦国家法令的变更。